



Settore Tecnico

**ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE
E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

(Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato
con d.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. - Artt. 27 e 37)

n° 49 del 11/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-in data 27/11/2023 è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra l'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico comunale ed il Vice Brigadiere Procopio Salvatore, della Stazione Carabinieri di Squillace, sull'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Squillace al Fg. n° [REDACTED] Particella n° [REDACTED] sub. [REDACTED] (cat. [REDACTED]), riscontrando che:

1. l'unità immobiliare in questione presenta sul fronte di ingresso (lato est), rispetto alla planimetria originaria, una struttura aggiunta in laterizi forati con copertura in legno (visibile dal suo intradosso) e soprastante posa di lastre a forma di tegola;

-successivamente, in data 12.12.2023, personale dell'Ufficio Tecnico comunale, ha esperito un altro sopralluogo per accertamento tecnico delle opere eseguite al fine di rilevarne la consistenza accertando che:

2. la parte di edificio soggetta a controllo ha dimensioni esterne di circa m 3,00 x 4,00 per una superficie interna pari a circa mq 9,50 ed un'altezza netta di circa m 2,70, e risulta suddivisa in due ambienti a rustico e, dunque, non finiti;

Constatato che dette opere sono state eseguite senza titolo abilitativo alcuno, sull'immobile che risulta - dalla visura storica catastale - intestato alla ditta:

a) Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] () il [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED], C.F.: [REDACTED], e residente a [REDACTED] (), in [REDACTED], n° [REDACTED];

Rilevato che opere in contestazione, stante la loro consistenza, debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.P.R. n° 380/01, in quanto costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;

Rilevato che, pertanto, le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 31 del D.P.R. n° 380/01, ovvero interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;

Atteso che l'immobile di che trattasi ricade nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.) di questo Comune in zona omogenea "[REDACTED] - [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]";

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesse Norme Tecniche di Attuazione e relativo regolamento edilizio;

Visti gli artt. 27 e 31 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Richiamato, altresì, l'art. 107, comma 3, lett. g) del T.U.E.L. (decreto legislativo n° 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione

statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";

Considerato che le motivazioni appresso riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere la presente ordinanza di demolizione delle opere in questione:

- compete al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Tecnico, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, come previsto dal c. 1 del predetto art. 27 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Dato atto che, per i lavori di cui sopra, non risulta presentata e/o rilasciata nessuna pratica edilizia;

Constatato che le opere sopradescritte costituiscono violazione alle norme urbanistico-edilizie, pertanto si rende necessaria l'emissione del presente provvedimento di ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Considerato, ancora che.

- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n° 380/2001;
- come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;

Ritenuto condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessità:

- della comunicazione di avvio del procedimento in quanto *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della Legge 7 agosto 1990 n° 241, introdotto dall'art. 14 della Legge 11 febbraio 2005 n° 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;*
- dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto *è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori" ed ancora, perché l'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi non è normativamente prevista ai fini dell'emissione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a manufatto ricadente in area vincolata ex art. 27 comma 2 D.P.R. 380/01, come è dato evincere dal chiaro tenore letterale dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/01 che fa salva l'ipotesi di cui al precedente comma. Ed invero le opere disciplinate dall'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/01 vanno immediatamente demolite per cui in riferimento a tali opere la tutela cautelare sarebbe meramente dilatoria e non compatibile con la richiesta immediatezza dell'intervento demolitorio.*

Visto il decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa afferente al Settore n° 3 Tecnico di questo Comune;

Rilevato che non sussistono, in capo al responsabile del procedimento, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n° 241/30 e ss.mm.ii ed art. 1, comma 9, lett. e) della legge n° 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n° 165/2001;

Per quanto sopra riportato,

ORDINA

Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] (), il [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], C.F.: [REDACTED], e residente a [REDACTED] (), in [REDACTED], n° [REDACTED];

in qualità di proprietario dell'immobile sopra identificato, di provvedere a propria cura e spese, entro il termine di **novanta (90) giorni**, dalla data di notifica del presente provvedimento, a quanto segue, e precisamente di provvedere entro detto termine:

alla demolizione delle opere sopradescritte nei punti n° 01 e n° 02 ed alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La presente Ordinanza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

AVVERTE

che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi ed impregiudicabili quelli di carattere amministrativo connessi alla violazione edilizia, senza pregiudizio delle sanzioni penali;

che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, le opere abusive acquisite sono demolite con ordinanza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a spese del responsabile dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

COMUNICA

che, l'Amministrazione competente è il Comune di Squillace (CZ) - Ufficio Tecnico, e che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Macaluso. La documentazione relativa al procedimento medesimo è depositata presso l'ufficio tecnico comunale ed è consultabile, previa richiesta di accesso agli atti amministrativi, negli orari di apertura al pubblico.

EVIDENZIA

che, la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà determinata secondo quanto disposto dal richiamato art. 31 del D.P.R. n° 380/2001 nonché dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi.

DISPONE

che, copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio, al Comando di Polizia Municipale di Squillace, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica Settore Vigilanza Edilizia, al Segretario Comunale ed al Sindaco per i conseguenziali adempimenti, ognuno per la propria parte di competenza.

Il Comandante di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l'ottemperanza o meno a quanto sopra ordinato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

RENDE NOTO

che, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Squillace nella "Sezione trasparenza".

PRESCRIZIONI

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale, il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonchè accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1°, dell'art. 193 del D.L.vo n° 152/2006.

Dalla Residenza Municipale lì, 11/01/2024

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)